

Art. 3º Compete ao Conselho:

I - elaborar seu regimento interno;

II - analisar, orientar e coordenar as atividades dos órgãos governamentais e não governamentais, desde que envolvidos com relação intersindical, com a prevenção dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, e com as questões de emprego, renda e salário;

III - aprovar as diretrizes e os programas a serem executados no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE, em nível estadual, em consonância com as políticas estadual e federal de emprego e formação profissional;

IV - acompanhar as ações voltadas para a expansão do mercado de trabalho e oferecer subsídios à política nacional de emprego;

V - incentivar e apoiar medidas concretas que visem à qualificação de mão-de-obra e à geração de emprego e renda, com ou sem ônus para o Poder público;

VI - apoiar iniciativas que visem ao aperfeiçoamento da legislação e das relações de trabalho;

VII - acompanhar as ações voltadas para a capacitação de mão-de-obra e a reciclagem profissional, e propor subsídios à formulação da política de formação profissional;

VIII - opinar sobre a celebração de convênios ou contratos que permitam aos órgãos públicos ou entidades privadas realizarem qualificação ou reciclagem dos trabalhadores desempregados;

IX - avaliar previamente as propostas de órgãos estaduais, a serem encaminhadas ao Governo Federal ou a organismos internacionais para obtenção de recursos, capacitação no trabalho e reciclagem profissional, apoio ao funcionamento do mercado do trabalho ou à geração de emprego e renda, de forma a assegurar que sejam compatíveis entre si;

X - avaliar e deliberar acerca da Programação Anual de Trabalho do SINE/MT, e opinar sobre sua proposta orçamentária;

XI - instalar comissões e grupos de trabalho nas formas previstas no regimento;

XII - elaborar e apresentar, anualmente, à sociedade e aos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado de Mato Grosso, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas no período;

XIII - solicitar às autoridades competentes a designação dos servidores públicos para o exercício de suas atividades específicas;

XIV - articular a integração das entidades estatais e civis, com atuação vinculada à questão do trabalho;

XV - fiscalizar a aplicação das dotações e subvenções a programas e ações especiais na área do trabalho;

XVI - expedir resoluções com a finalidade de disciplinar matérias de sua competência específica.

Art. 4º Para cumprir suas finalidades institucionais, o Conselho ou quaisquer de seus membros, no exercício de suas atribuições ou mediante delegação de competência de seu presidente, poderá:

I - solicitar dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais do Estado de Mato Grosso certidões, atestados, informações, cópias de documentos e de expedientes ou processos administrativos;

II - ingressar em qualquer repartição ou órgão da Administração Pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado de Mato Grosso, ou mesmo em entidades privadas, quando previamente autorizados, para o cumprimento de diligências ou realização de vistorias, exames e inspeções;

III - estudar e propor ao Poder Executivo Municipal, a criação e instalação de um Conselho Municipal do Trabalho, que funcionará vinculado a este Conselho;

IV - estudar o aperfeiçoamento da legislação administrativa, penal, civil, processual e trabalhista, de modo a assegurar aos trabalhadores condições subjetivas ao pleno exercício da cidadania.

§ 1º As atribuições mencionadas neste artigo deverão ser referendadas pelo Conselho quando exercidas por iniciativa individual de seus membros.

§ 2º As solicitações de informações e providências feitas pelo Conselho deverão ser atendidas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 3º O CETb designará, dentre seus membros, Delegados, que o representará junto aos Municípios onde não forem instituídos Conselhos do Trabalho, no âmbito municipal.

Art. 5º O Conselho Estadual do Trabalho - CETb será composto por 16 (dezesseis) membros efetivos e respectivos suplentes indicados paritariamente, sendo 08 (oito) representantes do Poder público, indicados pelos órgãos e entidades elencadas no § 1º, e 08 (oito) representantes de entidades privadas relacionadas aos empregadores e aos empregados, todas legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 02 (dois) anos.

§ 1º O Poder público terá representantes no Conselho indicados pelos seguintes órgãos e entidades públicas:

I - Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania;

II - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública;

Fundiários;

Coordenação Geral;

III - Secretaria de Estado de Agricultura e Assuntos

IV - Secretaria de Estado de Planejamento e

V - Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso;

VI - Delegacia Regional do Trabalho;

VII - Fundação de Promoção Social - PROSOL;

VIII - Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

§ 2º O segmento dos empregadores terá os seguintes representantes:

I - da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso;

II - da Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso;

III - da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso;

IV - do Pensamento Nacional das Bases Empresariais.

§ 3º O segmento dos empregados terá os seguintes representantes:

I - da Federação dos Trabalhadores da Indústria;

II - da Federação dos Trabalhadores do Comércio e

Serviços;

III - da Federação dos Trabalhadores na Agricultura;

IV - da Central Única dos Trabalhadores.

§ 4º O Conselho Estadual e os Conselhos Municipais do Trabalho poderão indicar representantes para acompanhar as discussões, deliberações, atos e diligências do presente Conselho, não tendo, contudo, direito a voto.

§ 5º O órgão ou entidade membro do Conselho indicará 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente, dentre pessoas com reconhecida idoneidade moral e com serviços prestados no setor do trabalho.

§ 6º Os suplentes substituirão os titulares em suas faltas e impedimentos, e o sucederão para completar-lhe o mandato, em caso de vacância deste.

§ 7º A função de membro do Conselho Estadual é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

§ 8º O mandato dos membros não sofrerá redução ante o encerramento do mandato do Chefe do Poder Executivo, salvo aqueles nomeados como representantes do Poder público e exclusivamente ocupantes de cargos comissionados.

§ 9º O Conselho Estadual será convocado, ordinária ou extraordinariamente, pelo seu presidente ou por solicitação de três dos seus membros, na forma regimental.

§ 10 Os órgãos e entidades, públicas ou privadas, que, ao tempo da entrada em vigor da presente lei, tenham legitimidade para a escolha dos membros do Conselho, deverão ser mantidas até o final do atual mandato.

Art. 6º As entidades privadas, relacionadas aos empregadores e aos empregados, citadas no *caput* do artigo anterior, deverão reunir-se em fórum próprio a cada 04 (quatro) anos, sob fiscalização do Ministério Público Estadual, para a escolha de seus representantes titulares e suplentes, que indicarão os membros do Conselho, respeitado o disposto no § 10 do artigo anterior.

§ 1º A convocação do fórum e sua finalidade serão formuladas pela Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania, através de edital publicado em jornal oficial e outros meios de comunicação de circulação estadual.

§ 2º A divisão das vagas de representação das entidades privadas deverá ser feita de maneira paritária, aos empregadores e aos empregados, cabendo sua distribuição, preferencialmente, às entidades mais antigas e de maior folha de serviços prestados à comunidade mato-grossense.

§ 3º Cada entidade civil constituída e presente no fórum terá direito a um voto.

§ 4º Deverá ser aprovada pelo Conselho do Trabalho uma resolução prevendo as regras de funcionamento dos fóruns referidos neste artigo.

Art. 7º O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.

Parágrafo único. Os membros do Conselho do Trabalho serão nomeados pelo Governador do Estado.

Art. 8º O representante perderá o mandato, na forma estabelecida pelo seu regimento, quando:

I - se faltar, sem motivo justificado, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas no período de 01 (um) ano;

II - se tiver conduta incompatível com os objetivos do Conselho, e a juízo deste, conforme seu regimento.

§ 1º Ocorrendo perda do mandato do representante, a entidade será comunicada para indicar outro no prazo de 15 (quinze) dias.